



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

לפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 108/13

הנתבעים:

1. איתי גיל

2. אורית גיל

ע"י ב"כ עו"ד מ. ידיד

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. אמיר אלנבוגן

2. יעל אלנבוגן

ע"י ב"כ עו"ד י. בן דור

פ ס ק - ד י נ

מחו הרוב הדרוש לשם הרחבת מחסן שהוגדר כהצמדה לדירה אך מצוי במנותק ממנה, והאם במקרה דנן היה בידי הנתבעים את הרוב הנדרש כאמור, אלו השאלות העיקריות בהן עוסק פסק דין זה. כן עוסק פסק הדין בשאלה האם יש בהרחבת המחסן כדי לגרום לתובעים פגיעה מהותית.

א. העובדות הנדרשות לעניין

1. המדובר בבית המשותף ברחוב יוחאי בן נון 6 בירושלים, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 30338 חלקה 232.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום מקרקעין**  
**ירושלים**

2. בבית המשותף 10 דירות. התובעים – ה"ה גיל, הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה מס' 2, והנתבעים – ה"ה אלנבוגן, הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 6.
3. דירת הנתבעים מצויה בקומה השנייה של הבית המשותף, ולה צמוד ברישום מחסן בשטח של 5.5 מ"ר (המחסן מסומן בתשריט הבית המשותף באות יד' וצבוע בצבע כתום, להלן – "המחסן"). המחסן מצוי בקומת המרתף של הבית, וכמובן שאינו סמוך פיזית לדירת הנתבעים.
4. לפני למעלה מעשור, הרחיבו הנתבעים את המחסן בכ- 3.5 מ"ר על שטח הרכוש המשותף.
5. ביום 21.4.13 הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים במסגרתה נטען על ידם, בין היתר, כי הרחבת המחסן על ידי הנתבעים מהווה הסגת גבול לרכוש המשותף.
6. בכתב הגנה שהגישו הנתבעים ביום 20.5.13 נטען על ידם כי בידיהם הרוב הדרוש להרחבה, וכי ההרחבה אף היתה בידיעתם ובהסכמתם של כל יתר בעלי הדירות. כן נטען על ידי הנתבעים כי התובעים עצמם הרחיבו דירתם ולפיכך הם מנועים מלהגיש תביעה זו כנגדם. הנתבעים אף טענו להתיישנות ולהשתק.
7. בין לבין נקטו הצדדים גם בהליכים תכנוניים ביחס לדירותיהם ולרכוש המשותף. במסגרת אותם הליכים קבעה ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, בין היתר, כי על הנתבעים לצמצם את רוחבו של המחסן ב- 40 ס"מ.
8. בעקבות החלטה זו הבהירו הנתבעים כי בכוונתם לבצע את החלטת ועדת הערר במלואה ולהקטין את המחסן, וכי עמדתם בתביעה זו היא כי יש להותיר את הרחבת המחסן בכפוף להחלטת ועדת הערר המחוזית כאמור.
9. התובעים לא הסתפקו בכך, ובנסיבות אלו לא היה מנוס מהמשך בירור התובענה.
10. ביום 13.2.14 וביום 18.2.14 נחקרו עדי הצדדים, ולאחר מכן הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב.

**ב. טענות התובעים בסיכומיהם**

11. לטענת התובעים, תנאי להרחבת המחסן על ידי הנתבעים הוא קבלת הסכמתם המפורשת של כל בעלי הדירות בבית המשותף, וזאת מאחר שאין קשר ישיר בין המחסן של הנתבעים לדירתם. בנוסף טענו התובעים כי תנאי להרחבת המחסן על ידי הנתבעים הוא קבלת ההסכמות הנדרשות בטרם הבניה.



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

12. לשיטת התובעים הוכח במסגרת שמיעת הראיות כי בנדון דנן בעת ביצוע ההרחבה לא היו בידי הנתבעים את הסכמותיהם המפורשות של כל בעלי הדירות, ולפיכך דינה של התביעה להתקבל לאלתר.
13. מעבר לכך, כך טענו התובעים, אף אם ייקבע שדי בהסכמות מכללא של יתר בעלי הדירות, הרי שהנתבעים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכיח כי אכן היו בידיהם הסכמות שכאלה. לטענתם, מחומר הראיות הקיים בתיק עולה באופן ברור כי לא ניתן לראות בבעלי דירות 1,2,4,7,8,10 כמי שנתנו הסכמה מכללא במועד הרלוונטי, ולפיכך בידי הנתבעים לכל היותר הסכמות מטעם 40% מבעלי הדירות. בעניין זה אף מפנים התובעים לעובדה שלכל אורך השנים הנתבעים לא הגישו בקשה לתיקון צו הבית המשותף באופן שישקף את הרחבת המחסן, ומבקשים ללמוד מכך כי הנתבעים עצמם ידעו על כי יתר בעלי הדירות מתנגדים לכך, וכי אין בידיהם "הסכמה מכללא" של יתר בעלי הדירות.
14. התובעים שבו והדגישו בסיכומיהם כי הוכח באופן חד משמעי כי הם עצמם לא העניקו את הסכמתם להרחבת המחסן על ידי הנתבעים, לא במפורש ולא במשתמע, ודי בכך כדי להביא לקבלת עמדתם שכן אין מדובר בבניה שמהווה "הרחבת דירה".
15. עוד טענו התובעים כי בכל מקרה לא ניתן לאשר לנתבעים להרחיב את המחסן באופן הקיים. לשיטתם, ההרחבה בוצעה על שטח ששימש מעבר בין שטח החניה לבין אחת הכניסות של הבית המשותף, ויש בכך כדי לגרום פגיעה מהותית ליתר בעלי הדירות.
16. יתרה מכך, כך טענו התובעים, מאחר שהמחסן הורחב על שטח המעבר, ונוכח העובדה שהחנייה שהוצמדה לדירת התובעים מצויה בשטח הסמוך לשטח עליו בוצעה ההרחבה, נוצר מצב שבו כל מי שמבקש להגיע לכניסה לבניין משטחי החניה חייב לעבור דרך החנייה הפרטית שהוצמדה לדירתם. מצב דברים זה, כך טענו התובעים, פוגע בהם פגיעה קשה, מביא לידי סכנה, ומוריד מערך דירתם. בהקשר לכך מוסיפים התובעים כי העדים שנשמעו בעניין זה ואשר העידו כי אין פגיעה של ממש ביכולת המעבר, הוכחו כבלתי אמינים. כן הפנו התובעים להחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה מיום 21.5.13 שקבעה כי יש לצמצם את רוחב המחסן ב- 40 ס"מ, כאשר לשיטתם יש בכך כדי לחזק את עמדתם בנוגע לפגיעה הנטענת.
17. בסיכומיהם התייחסו התובעים להחלטות כאלה ואחרות של גורמי התכנון, וכן להליכים שונים שהתנהלו כנגדם בבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים (תיק מס' 6612/2010). בנוסף, ביום 10.11.14 הודיעו התובעים כי הם הרסו את כל הבניה שבוצעה שלא כדין וכי כל עבירות הבניה שביצעו בעבר הופסקו. לטענת התובעים, הוכח כי לעת הזו רק הנתבעים



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

הם שטרם פעלו על פי החלטות מוסדות התכנון וכי יש להביא עובדה זו במסגרת השיקולים.

18. לאור כל האמור דרשו התובעים בסיכומיהם כי תביעתם כנגד הנתבעים תתקבל, וכי אורה לנתבעים להרוס את התוספת למחסן שבנו, ולהחזיר את המצב לקדמותו.

**ג. טענות הנתבעים בסיכומיהם**

19. עמדת הנתבעים בסיכומיהם היא כי מאחר שמדובר בבניה שמטרתה הרחבת דירה, די בהסכמתם של שלושה רבעים מבעלי הדירות לביצועה. לטענתם, הוכח כי יש בידיהם את הרוב הדרוש שכן במסגרת שמיעת העדים נמצא כי רוב רובם של בעלי הדירות העניקו הסכמתם להרחבה באופן מפורש או במשתמע.

20. יתרה מכך, כך טענו הנתבעים, במסגרת העדויות הוכח כי התובעים עצמם הסכימו להרחבה, ודי בכך כדי להביא לדחיית תביעתם.

21. בהקשר לטענות אלו הפנו הנתבעים לתצהירי העדים מטעמם ולחקירותיהם בפניי, וכן לתצהירי ולעדויות של התובע. כן הפנו הנתבעים לכך שהרחבת המחסן בוצעה לפני למעלה מעשור, ולכך שבמהלך כל התקופה שחלפה לא נטענה כלפיהם טענה כלשהי. לטענת הנתבעים עובדות אלו מוכיחות שאכן כל בעלי הדירות מסכימים להרחבה.

22. לדידם של הנתבעים, אין פגם בכך שבעלי הדירות ובכללם התובעים עצמם, נתנו הסכמתם בעל פה, ומפנים להלכה הפסוקה בעניין זה הקובעת כי לצורך הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת די בהסכמה בעל פה.

23. הנתבעים שבו והדגישו בסיכומיהם כי הוכח שלעת הזו מצויות בידיהם ההסכמות הדרושות.

24. כן טענו הנתבעים כי הוכח שהתובעים עצמם ביצעו בנייה בהיקף של למעלה מ-30 מ"ר, ולפיכך יש לראות בהם כמי שביצעו הרחבה דומה.

25. הנתבעים הוסיפו גם כי התביעה נובעת ממניעים פסולים ביותר, והיא באה לעולם רק משום שהנתבעים סירבו להשלים עם עבירות בניה חמורות שביצעו התובעים.

26. אשר לטענת התובעים בדבר פגיעה במעבר, הפנו הנתבעים לעדויותיהם של חלק מבעלי הדירות בהליך אשר הבהירו מפורשות כי אין בבניה כדי לגרום להפרעה כלשהי.

27. לאור כל האמור טענו הנתבעים כי יש לדחות את התביעה כנגדם.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום מקרקעין**  
**ירושלים**

28. יוסף, כי בהודעה שהגישו התובעים ביום 30.11.14 הובהר על ידם פעם נוספת, כי אין הם חולקים על כי עליהם להקטין את המחסן בהתאם להחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה, וכי עמדתם בתביעה זו היא בכפוף למחויבותם זו.

**ד. דיון והכרעה**

29. על מנת להכריע במחלוקת דגן עלי להידרש לשלוש שאלות עיקריות: הראשונה - מהו הרוב הדרוש לנתבעים לצורך הרחבת שטח המחסן שהוגדר כהצמדה לדירה אך הוא עצמו אינו סמוך לדירה; השנייה - האם בידי הנתבעים הרוב הדרוש; והשלישית - האם הבניה שבוצעה פוגעת באופן מהותי בתובעים ולפיכך יש להורות על הריסתה אף אם בידי הנתבעים הרוב הדרוש לכך.

30. אדון בשאלות הללו אחת לאחת.

31. **מהו הרוב הדרוש לנתבעים לצורך הרחבת מחסן הצמוד לדירתם אך מצוי במנותק ממנה:**

32. במסגרת תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), חוקקו סעיפים 71א-ד שעניינם צמצום הרוב הדרוש לבעל דירה לצורך הרחבת דירתו על שטח הרכוש המשותף. בתוך כך, בסעיפים 71א-71ב(א) לחוק נקבע כי:

**71א.**

....

"הרחבה" - הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף....

**71ב(א).**

על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה....

33. שאלת פרשנותם של הסעיפים הנ"ל העסיקה רבות את הפסיקה, כאשר במסגרתה נידונו, בין היתר, התכליות העומדות בבסיס התיקון לחוק וכן היקף תחולתו.

34. בתוך כך, בפסק דינו של בית המשפט העליון שניתן ברע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא (פורסם בנבו, 2.8.2012), נידונה פרשנותה של המילה "הרחבה", כאשר באותו עניין



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום מקרקעין**  
**ירושלים**

עסק בית המשפט העליון בשאלה האם ניתן לראות בבניית מחסן חדש שאינו מצוי בסמיכות פיסיית לדירה, "הרחבה" במובנו של החוק.

35. בסופו של יום קבע בית המשפט העליון בפסק דין עטייה הנ"ל כי יש לפרש את המונח "הרחבה" שבסעיף 71 לחוק, כתוספת בנייה המהווה המשכה הפיסי של הדירה. כנגזר מכך קבע בית המשפט העליון במקרה שנדון לפניו, כי למרות שאין ספק שבניית מחסן בקומת הקרקע עשויה להקל על מצוקת הדיור של בעל דירה המצויה בקומה גבוהה בבית המשותף, לא ניתן לראות בכך "הרחבת דירה" כל אימת שאין סמיכות פיסיית בינו לבין הדירה. בהינתן זאת קבע גם בית המשפט העליון כי בעל דירה המבקש לבנות מחסן כאמור נדרש להסכמות כל בעלי הדירות.

36. והנה, בנדון דנן עסקינן בפן נוסף של סוגיה זו. גם בענייננו מבקשים הנתבעים להרחיב מחסן על שטח הרכוש המשותף, וגם במקרה דנן מתעוררת השאלה האם ניתן לראות בבניה המבוקשת "הרחבת דירה". עם זאת, שלא כפי שהציגו זאת התובעים בסיכומיהם, אין מדובר בשאלה זהה לשאלה בה עסק בית המשפט העליון בפרשת עטייה, אלא במקרה נוסף ומיוחד. במקרה דנן הנתבעים לא מבקשים לבנות מחסן חדש שאינו סמוך פיסיית לדירה, אלא דרישתם היא לאשר להם תוספת הסמוכה פיסיית למחסן שהוצמד ברישום לדירתם, שעה שהמחסן עצמו ממוקם שלא בסמיכות לדירתם.

37. השאלה שעלי להכריע בה אינה אפוא האם תוספת חדשה שאינה סמוכה לחלק מהדירה המקורית עולה בגדר "הרחבה", אלא האם ניתן לראות במחסן שהוגדר בצו הבית המשותף כ"הצמדה" חלק מדירת הנתבעים, והאם הרחבתו הפיסיית של מחסן זה כמוה כהרחבת דירת הנתבעים. אם תמצי לומר, וכפי שבית המשפט העליון הסביר זאת בפרשת עטייה (שם, פסקה 12) - "היחידה החקיקתית" הטעונה פרשנות בסעיף 71 לחוק בענייננו, אינה המונח "הרחבה", כי אם רצף המילים "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף". (ההדגשה לא במקור).

38. ככל סוגיה הנוגעת לפרשנותו של דבר חיקוק, גם הכרעה בשאלה זו דורשת מאתנו לפסוע בנתיב המוכר והידוע הפותח בבחינת מרכיב הלשון ומסיים בחילוץ החלופה המגשימה באופן המיטבי את תכליתו של החוק. [ר' ע"א 8622/07 **אהוד רוטמן נ' מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ**, (פורסם בנבו 14/05/2012)].

39. נחל מסענו בלשון החוק.



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

40. כאמור, עלינו לבחון את משמעותן הלשונית של המילים "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף", וביתר דיוק, עלינו לבחון מה ניתן לקרוא בתוך המילים "שטח דירה קיימת".

41. הגדרת המילה "דירה" לא מופיעה בסעיף 71א לחוק אלא בסעיף 52 לחוק. בסעיף זה הובהר כי "דירה" היא "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר". בנוסף נקבע בסעיף 55(ג) סיפא לחוק כי: "...הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד" (ההדגשה לא במקור).

42. מסעיפים אלו ניתן להתרשם כי המחוקק ביקש ליתן פרשנות מרחיבה למונח "דירה", באופן שדירה תשקף את מכלול תאיה, ובאופן ששטח המורכב ממערכת תאים אינטגרלית ייחשב כ"דירה" אחת. מובן כי פרשנות זוהי יש ליתן גם לרצף המילים "שטח דירה קיימת" שבסעיף 71א לחוק, ומכאן ששטח הדירה הקיימת אמור לכלול את כל תאי הדירה שמשרתים אותה בפועל, ובכלל זה תאים שצורפו לדירה בדרך של הצמדה ברישום.

43. בחינה לשונית של הסעיפים הרלוונטיים תומכת אפוא במסקנה שלפיה יש לראות במחסן הצמוד לדירה חלק מ"שטח הדירה הקיימת", ופועל יוצא מכך שיש לראות בהרחבתו הפיסית, אף אם הוא עצמו אינו קשור באופן פיסי לדירה, הרחבת דירה החוסה תחת סעיף 71 לחוק.

44. אף בחינת התכלית שבבסיס סעיף 71 לחוק מביאה למסקנה כי פרשנות זו היא אכן הפרשנות שמגשימה באופן המיטבי את כוונת המחוקק.

45. על תכליתו הסובייקטיבית והאובייקטיבית של תיקון מס' 18 לחוק הרחיב בית המשפט העליון בפרשת עטייה הנ"ל, ואין טוב מלצטט הדברים המובאים שם:

"...סעיף 71 הוא תוספת מאוחרת לחוק המקרקעין, כחלק מתיקון 18 משנת 1995. בדברי ההסבר לתיקון ציין המחוקק כי מטרתו של סעיף 71ב היא: "למצוא פתרונות לבעיית צפיפות המגורים של משפחות רבות בדרך של הרחבת הדירות הקיימות, או לבעיית צפיפות האוכלוסין השכיחה באזורים מסוימים בארץ בדרך של בניה על הרכוש המשותף"..."  
מדברים אלו אנו למדים כי המטרה שאותה ביקש המחוקק להגשים באמצעות דבר החקיקה הייתה להקל על מצוקת הדיור ולאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע על-ידי הרחבת הדירות. זאת באמצעות הפחתת כוחו של המיעוט, ונטילת "זכות הווטו" שלו באשר להחלטות הנוגעות לרכוש המשותף שעניינן הרחבת דירה (מיגל דויטש קניין כרך א 696-697 (1997) (להלן: דויטש-קניין); רע"א 11017/08 פל נ' ליבוביץ, פסקה 15 ([פורסם בנבו], 16.8.2010) (להלן: עניין פל)...זוהי התפיסה הרעיונית שעמדה נגד עיניו



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

של המחוקק במועד הליכי החקיקה. עם זאת, אין בדברי ההסבר התייחסות מפורשת למשמעות המונח "הרחבה"...

...נעבור אפוא לבחון את התכלית האובייקטיבית של הסעיף... מטרת התיקון עניינה בהקלה על מצוקת הדיור וניצול עדיף ויעיל של הקרקע באמצעות הרחבת הדירות. זהו האינטרס הניצב אל מול זכות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף... בצד המגמה שעליה עמדנו, נותר בעינו הכלל שלפיו פעולה המשנה את זכויות בעלי הדירות ברכוש המשותף באופן מהותי, דורשת את הסכמתם של כלל בעלי הדירות (סעיף 62(א) לחוק). כנגזרת, פעולות הקשורות לרכוש המשותף שאינן נמנות עם החריגים המצוינים בחוק עתה כפופות לזכות וטו מצד כל אחד ואחד מבעלי הדירות, תוך מימוש מלא של זכות הקניין שלו... סעיף 71ב לחוק המקרקעין שפרשנותו מסורה להכרעתנו, הוא בגדר חריג לכלל הקבוע בסעיף 62(א)... בנייה לשם הרחבה היא פעולה שככלל אין ממנה חזרה. היא פוגעת בזכויות המיעוט בבית המשותף ויש בה כדי לשנות ולהשפיע על אופיו של הבית המשותף ומאזן הזכויות בו למשך שנים רבות... נתון נוסף שעלינו לשקול בגדר מלאכת הפרשנות הוא ההסדרים המאזנים שיצר המחוקק המצמצמים את הפגיעה במיעוט... על אף קיומם של הסייגים האמורים, אני סבור שנקיטה בפרשנות מרחיבה לסעיף – כפי שמציעים המבקשים – מתעלמת מהמסגרת הנורמטיבית בכללותה. אכן, ההתמודדות עם צפיפות הדיור היא תכלית חברתית חשובה, למען שיפור איכות החיים של רבים, ועל פני הדברים, אין לשלול את הטענה שבניית מחסן – אפילו זה אינו בסמיכות פיסית לדירה – מאפשרת לפנות ממנה מיטלטלין ובכך להקל על הצפיפות בדירה. ברם, הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידיה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיוון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות הדיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף. זאת נוכח השיקול הפרשני הנוסף שעליו עמדנו שלפיו הכלל ביחס לדרישת הסכמת כלל הדיירים להצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית נותר בעינו. בענייננו, מפרשים אנו את החריג לכלל, וכידוע נטיית בית המשפט היא לפרש בצמצום חריגים להסדר כללי...". (ההדגשות לא במקור)

46. כפי שעולה מהדברים האמורים, במסגרת תיקון 18 לחוק ביקש המחוקק למצוא את נקודת האיזון העדינה המביאה בחשבון מחד גיסא את רצונו להקל על מצוקת הדיור באמצעות הפחתת הרוב הדרוש לשם הרחבת דירה על שטח הרכוש המשותף ונטילת "זכות הווטו" ממיעוט קטן המתנגד לכך, ומאידך גיסא את ההכרח לשמור על זכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות, ובתוכם כמובן גם המיעוט שמתנגד להרחבה.

47. ומהי אותה נקודת איזון עדינה? ברי כי לא ניתן ליתן לשאלה זו תשובה חד ערכית. עם זאת עיון בפסק הדין הנ"ל כמו גם בפסיקה ענפה נוספת מלמדנו, כי ישנם מספר מבחנים שאמורים להנחותינו במציאתה. ראשית יש לוודא כי אכן מדובר בהרחבה שמטרתה הקלת מצוקת הדיור של בעלי הדירה ולא יצירת דירה חדשה ונוספת; בנוסף יש לבחון האם התא אותו מבקשים להרחיב מהווה חלק אינטגרלי מהדירה; יש כמובן לוודא גם כי אין פגיעה בלתי מידתית בזכויות הקניין של בעלי הדירות האחרים; ונוסף על כך חשוב





משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

גם להקפיד על כי אין לפנינו מדרון חלקלק שיביא לכך שבעל דירה מסוים ישתלט על כלל הזכויות באמצעות הוראה חוקית זו וירוקן מתוכן את תכליתה (ר' גם סעיף 5 לעמדתו של כב' השופט עמית בפרשת עטייה הנ"ל).

48. סבורני, כי צירופם של מבחנים אלו מביא למסקנה כי הרחבה שאין ספק לגביה כי מטרתה להקל על מצוקת הדיור של בעלי הדירה, ואין בה כדי ליצור יחידה חדשה אלא הגדלת היחידה הקיימת, אינה מפרה את האיזון העדין אליו שאף המחוקק, וניתן לראות בה הרחבה החוסה תחת סעיף 71 לחוק.

49. על כן, ככלל, יש לראות בכל תוספת סבירה הסמוכה פיסית לאחד מרכיבי הדירה שבנוי כבר בפועל - בין אם מדובר ב"תא" בדירה עצמה ובין אם מדובר ב"תא" שהוגדר כהצמדה - כהרחבת הדירה, ודי ברוב הקבוע בסעיף 71 לחוק להתיירה. בתוך כך, יש לקבוע גם כי הרחבה פיסית סבירה של מחסן קיים שהוצמד לדירה אך הוא עצמו מנותק מהדירה, כמוה כהרחבת הדירה, שכן אין ספק כי בהרחבת המחסן יש כדי להקל על מצוקת הדיור (ר' לעניין זה האמור בסעיף 33 לפסק דין עטייה הנ"ל), ואין ספק שמחסן כזה הוא חלק בלתי נפרד ממערכות הדירה כולה.

50. ויודגש: עת עסקינן בהרחבת מחסן קיים שנרשם כהצמדה לדירה מקבלים הדברים משנה תוקף, וזאת לאור העובדה שניתן היה לרשום את המחסן כחלק מהדירה ולא כהצמדה. אבהיר דברי: במהלך השנים נהגו שתי שיטות לרישום מחסן שאינו סמוך פיסית לדירה: האחת - רישומו כחלק מהדירה עצמה, כאשר המתנגדים לשיטה זו סברו כי אין הדבר ראוי נוכח העובדה שהתאים אינם סמוכים זה לזה, והשנייה - כהצמדה, ולשיטה זו התנגדו אחרים מהטעם שלא ניתן להצמיד "תא" ל"דירה". [ר' הרחבה בנושא זה: א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 48-50; י. וייסמן, דיני קניין (בעלות ושיתוף), 384-385]. שתי שיטות רישום אלו נהגו כאמור במקביל, כאשר בסופו של יום מטרתן אחת - צירוף המחסן לדירה. והנה, כאשר מדובר במחסן הרשום כחלק מהדירה, דומה כי לא תהא מחלוקת על כי הרחבתו תתאפשר בהתאם לסעיף 71 לחוק גם כאשר המחסן עצמו לא סמוך פיסית לדירה. באותו אופן יש לקבוע כי גם כאשר נרשם המחסן בדרך של הצמדה יחולו הכללים הקבועים בסעיף 71 לחוק.

51. עמדתי היא על כן כי הרחבה סבירה של מחסן קיים שהוצמד לדירה, אשר מוכח לגביה כי היא נועדה להקל על מצוקת הדיור של בעלי הדירה, מהווה ככלל הרחבת דירה במובנו של סעיף 71 לחוק, וזאת גם אם המחסן המקורי מצוי בנפרד מהדירה.

52. מן הכלל אל הפרט:



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום מקרקעין**  
**ירושלים**

53. המחסן אותו הרחיבו הנתבעים היה קיים בעת רישום הבית המשותף וההרחבה קשורה אליו פיסית. בנוסף, המחסן הורחב בסך הכל ב- 3.5 מ"ר, כאשר על פי הודעת הנתבעים רוחבו אף יצומצם ב- 40 ס"מ, בהתאם להחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה. ברור גם כי הרחבת המחסן נועדה להקל על הצפיפות הקיימת בדירת הנתבעים ובשום אופן לא תהיה תשתית ליצירת יחידת דיור חדשה. היטיבה לתאר זאת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה בהחלטתה מיום 21.5.13 שקבעה כי: "...מדובר במחסן שהינו נחוץ לאיכות החיים וכן מדובר במחסן צנוע".

54. מדובר אפוא בהרחבה סבירה של תא ממערכות הדירה, ולאור המוסבר לעיל הרחבה זו מצויה במסגרת ההרחבות אותן ביקש המחוקק להתיר. על הרחבה זו חל אפוא סעיף 71ב לחוק, הקובע כי כדי להתירה די ברוב של שלושה רבעים מבעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

55. נוכח מסקנתי זו, עלי לבחון האם הנתבעים אכן נהנים מהסכמת הרוב הקבוע בסעיף 71ב לחוק כאמור.

56. **האם במקרה דנן קיבלו הנתבעים את ההסכמות הנדרשות**

57. בטרם אבחן את ההסכמות לגופן חשוב להדגיש כי הלכה היא שיש לבחון את מתן ההסכמות נכון למועד הדיון בתובענה, ואין צורך כי בעל הדירה המרחיבה יוכיח שכבר בעת ביצוע ההרחבה היה בידיו הרוב הדרוש. כך קבע בעניין זה בית המשפט העליון רק לאחרונה ברע"א 527/14 כובאני נ' לוי (פורסם בנבו, 19.2.14):

"בכל הנוגע לשאלה האם ניתן להידרש להסכמה מאוחרת של הדיירים, נקבע בפסיקתו של בית משפט זה כי ניתן לקבל הסכמת דיירים לפעולה ברכוש המשותף, גם אם זו ניתנת לאחר מעשה (ראו: ע"א 93/84 קדמי נ' קוויין, פ"ד מ(1) 724 (1986) ורע"א 2206/11 רזניקוב נ' דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ [פורסם בנבו] (3.7.2011) אליהם הפנה אף בית המשפט המחוזי".

58. לאור זאת, עלי לבחון האם נכון להיום בידי הנתבעים מצוי הרוב הדרוש.

59. בבית המשותף 10 דירות ולפיכך על הנתבעים להוכיח כי בידם הסכמות של 7 דירות (בנוסף אליהם כמובן).

60. התובעים לא חלקו על כי בעלי דירות 3,5,9 העניקו הסכמתם (ר' סעיף 7 לסיכומיהם).



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום מקרקעין**  
**ירושלים**

61. אשר לדירה מס' 1 – הנתבעים הגישו תצהיר מטעם מר פרקש, שבו הוא הבהיר כי הוא "לא מתנגד לביצוע הרחבת המחסן...". על עמדה זו חזר מר פרקש במסגרת עדותו לפניי [ר' עמודים 4-6 לפרוטוקול מיום 18.2.14]. דבריו אלו של מר פרקש אינם מותירים מקום לספק כי בעל הזכויות בדירה מס' 1 מסכים להרחבה.

62. גם בעלת הזכויות בדירה מס' 4, גב' מזרחי, הגישה תצהיר במסגרתו הבהירה כי היא לא מתנגדת להרחבה, ואף היא חזרה על הדברים במסגרת חקירתה [ר' עמודים 1-3 לפרוטוקול מיום 18.2.14]. אף מטעם בעלת הזכויות בדירה 10 הוגש תצהיר המעיד על הסכמתה, וב"כ התובעים וויתר בסופו של דבר על חקירת המצהירה [ר' הודעת ב"כ התובעים מיום 16.2.14]. בהינתן זאת, אין לי אלא לקבוע כי הסכמתם של בעלי הזכויות בדירות 4, ו-10 הוכחה כדבעי. [יוער, למען הסדר הטוב, ועל אף שהתובעים לא טענו דבר לעניין זה, כי אמנם בדירה מס' 4 רשום כבעל זכויות גם בן זוגה של גב' מזרחי, אך קיימת חזקה כי הסכמת גב' מזרחי ניתנה על דעתו של בן זוגה (ר' והשווה לפסק הדין בע"א 3563/92, עזבון המנוח מאיר גרטלר ז"ל נ' דבורה גרטלר, פ"ד מח (5) 489)].

63. אשר לדירה מס' 7 - דירה זו רשומה עדיין בבעלות מדינת ישראל, אך לא היתה מחלוקת בין הצדדים כי גב' דניאלה כץ היא בעלת הזכויות הרשאית להעניק את ההסכמה הדרושה [ר' למשל סעיף 6ד' לסיכומי התובעים]. מאחר שגב' כץ סירבה להגיש תצהיר, היא זומנה לעדות על ידי התובעים ונחקרה ביום 13.2.14 על ידי הצדדים. בחקירתה ביקשה גב' כץ להרחיק עצמה מהמחלוקת, ואולם מעדותה בפניי התרשמתי באופן חד משמעי כי נכון להיום אין לה התנגדות כלשהי להותרת המחסן כפי שהוא. דברים מפורשים יותר ניתן למצוא בנספח ד' שצורף לתצהיר התובעים שכותרתו "תמליל מסרונים בין עו"ד ידיד לד"ר דניאלה כץ", ובו נכתב מפיה של ד"ר כץ כי: "מר ידיד בהמשך לפניותיך אלי אבקש להבהיר אינני רוצים לקחת כל חלק במאבקים הפנימיים בבניין. אם תכריח אותי להגיע לבית המשפט לא רק שלא תזכה לכל חיזוק לעמדתך אלא אדרוש תשלום הוצאות בגין בזבוז הזמן שנגרם לי". לאור מסמך זה שהוצג דווקא על ידי התובעים עצמם ניתן היה לצפות כי ב"כ התובעים יפנה לעדה שאלה מפורשת בדבר הסכמתה למחסן. הימנעותם של התובעים מלחקור בעניין זה את גב' כץ עומדת בנסיבות העניין לחובתם. לאור מכלול הראיות כאמור, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לראות גם את בעלי הזכויות בדירה מס' 7 כמי שמסכימים להרחבה שבוצעה על ידי הנתבעים.

64. נמצא אם כן, כי ניתן לראות בנתבעים כמי שבידיהם הסכמותיהם של בעלי דירות 1,3,4,5,6,7,9,10, ומכאן שבאמתחתם הרוב הדרוש בסעיף 71 לחוק, קרי בעלי הזכויות בשלושה רבעים מהדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

65. **האם הרחבת המחסן גורמת לתובעים פגיעה מהותית**
66. הוראת החוק הרלוונטית לעניין זה היא ההוראה הקבועה בסעיף 71ג(ד) לחוק הקובעת כי:  
"ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית... רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שיימצא לנכון...".  
סעיף זה מקנה למפקח על רישום מקרקעין סמכות לקבוע כי במידה וההרחבה גורמת לפגיעה מהותית בזכויותיו של בעל דירה אחר בבית המשותף, אין לבצע את ההרחבה ללא הסכמתו, אף אם בידי המבקשים הרוב הקבוע בסעיף 71ב לחוק.
67. לטענת התובעים ההרחבה שביצעו הנתבעים גורמת להם פגיעה כפולה, שכן יש בה כדי לצמצם את שטח המעבר לכניסה לבית המשותף, ויתרה מכך, כתוצאה מצמצום שטח המעבר נוצר מצב שבפועל כל יתר בעלי הדירות ואורחיהם נאלצים להיכנס לבית המשותף דרך החניה הצמודה לדירתם שממוקמת בסמוך לאותו מעבר.
68. לאחר ששמעתי את העדים שהופיעו בפניי הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לדחות טענה זו של התובעים שלפיה מדובר בפגיעה מהותית.
69. ראשונה העידה בעניין זה גב' מזרחי, בעלת הזכויות בדירה מס' 4 [עמוד 3 לפרוטוקול מיום 18.2.14 שורות 15-18], אשר הבהירה כדלהלן:
- ש. לגבי סעיף 3 לתצהירך, תסכימי איתי שהמחסן כן מפריע לאיתי גיל?  
ת. על מה מפריע, שום דבר לא מפריע, גם עגלה של תאומים עוברים משם כל בוקר, אין שום הפרעה. וחץ מהעגלה עוד עגלה של ילד יכולה לעבור שם, אני כל בוקר שם.
- ש. אני אומר לך שהמעבר הזה שהנכדים שלך עוברים מהווה סכנה שהם עוברים דרך החניה של איתי גיל שהיא סדר גודל של 26 מ"ר, מה דעתך זה מסכן או לא? ת. זה לא מסכן שום דבר, כולנו עוברים שם מידי בוקר, אין צפיפות ואין שום דבר אל תמציא סתם שטויות.
70. באופן דומה העיד מר פרקש, בעל הזכויות בדירה מס' 1 [עמוד 5 לפרוטוקול מיום 18.2.14 שורות 14-17]:
- ש. אם אתה רוצה להגיע או לצאת למעלית ואתה צריך לעבור דרך הכניסה הצדדית ואתה עובר על החניה הפרטית של איתי גיל נכון? ת. שיש 2 מכוניות של איתי גיל עדיין יש מעבר.
71. דברים מפורשים אלו של העדים הנ"ל מצטרפים לתצהירים שהוגשו מטעם בעלי הזכויות בדירות 3, 5, 9, 10 שהצהירו כולם [ר' סעיף 3 לתצהיריהם] כי המחסן לא מפריע להם או מונע מהם "את המעבר או הגישה לחניה או למחסנים או לבניין".



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום מקרקעין**  
**ירושלים**

72. המסקנה המתקבלת מראיות אלו היא כי אין ממש בטענת התובעים כי הרחבת המחסן פוגעת באופן מהותי במעבר, או גורמת לכך שבעלי הדירות נאלצים לעבור דווקא בחנייתם.

73. יתרה מכך והוא עיקר: כפי שהובא לעיל ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה קבעה כי יש לצמצם את רוחבו של המחסן ב-40 ס"מ, והנתבעים מצדם שבו והודיעו כי בכוונתם לבצע את החלטת ועדת הערר כלשונה. ברי, שצמצומו של שטח המחסן יגדיל את שטח המעבר ויביא לכך שלא תיגרם עוד לתובעים פגיעה כלשהי, וודאי שלא פגיעה מהותית [ר' לעניין זה גם החלטת ועדת הערר בסעיף 61 להחלטתה שקבעה כי צמצום רוחב המחסן יאפשר מעבר סביר].

74. נוכח כל האמור אני דוחה את טענת התובעים כי הרחבת המחסן, בכפוף לצמצום שטחו כאמור בהחלטת ועדת הערר, גורמת להם "פגיעה מהותית".

**75. סיכום ביניים – התקיימות תנאי סעיף 71 לחוק**

76. מכל המקובץ עולה כי הרחבת המחסן הינה הרחבת דירה במובנו של סעיף 71 לחוק; כי הנתבעים קיבלו את ההסכמות הדרושות להם בהתאם לסעיף; וכי אין בהרחבת המחסן בכפוף לצמצומו כדי לגרום לתובעים פגיעה מהותית. משכך הם פני הדברים, הרי שיש לדחות את התביעה להריסת המחסן, בכפוף להחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה.

**ה. הסכמת התובעים עצמם – הסכמה בעל פה או בשתיקה או למצער מכח**

**"הרחבה דומה"**

77. כאמור לעיל, מצאתי כי חל על ענייננו סעיף 71 לחוק וכי לנתבעים ההסכמות הדרושות. בבחינת למעלה מהדרוש אוסיף כי לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש גם לראות בתובעים עצמם כמי שהסכימו במועד הרלוונטי להרחבת המחסן.

78. בפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3), 78, נקבע כי הסכמתם של בעלי הדירות למתן זכות ייחודית ברכוש המשותף של הבית המשותף אינה טעונה מסמך בכתב. כך הבהיר זאת בית המשפט העליון בפסק הדין הנ"ל:

**"...הסכמתם של המשיבים ניתנה בעל-פה. בע"א 188/76 [1] הנ"ל, בעמ' 384-385, הוחלט, שהסכמה בין בעלי דירות בבית משותף לשימוש ייחודי ברכוש המשותף על-ידי אחד מהם אינה עיסקה במקרקעין, הטעונה מסמך בכתב לפי סעיף 8 של החוק...הסעיף אינו אומר, שהסכמה שלא ניתנה**



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

בכתב חסרה תוקף. הדגש שבו הוא על הרחבת ההסכמה, שהסכימו בעלי הדירות בהווה, והחלתה גם על כל מי שירכוש בעתיד דירה מן הדירות שבבית. הרחבה כזאת תיתכן, רק אם ההסכמה ניתנה בצורת החלטה, שנרשמה בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, ולשם כך גם מעניק סעיף 71 את זכות העיון בספר הפרוטוקולים לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, אבל לגבי אותם בעלים, שהם עצמם הסכימו לשימוש ברכוש המשותף על-ידי אחד מהם, כמו במקרה דנן, אין הסעיף 71 דורש רישום בכתב או ראייה כלשהי בכתב...". [ההדגשות לא במקור. ר' עוד ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו 25.2.04)].

79. מכאן שככל שיוכח כי בעל דירה נתן את הסכמתו המפורשת להרחבת דירתו של חברו, הרי שגם אם היא הוענקה בעל פה, אין הוא רשאי לחזור הימנה.
80. השאלה האם ניתנה על ידי התובעים הסכמה בעל-פה, היתה אף היא במחלוקת בין הצדדים, כאשר שניהם סמכו טענותיהם בעניין זה רק על עדויותיהם ותצהיריהם לפניי.
81. מבין שני העדים שנשמעו לפניי, התובע והנתבעת, מצאתי את גרסתה של הנתבעת בעניין זה כאמינה יותר. עדותה של הנתבעת היתה סדורה וברורה לאורך כל תשובותיה, ועלתה בקנה אחד עם תצהירה [ר' סעיף 3 לתצהיר הנתבעת ודבריה בעמוד 8 שורות 31-41 לפרוטוקול מיום 18.2.14]. לעומת זאת, גרסתו של התובע לקתה בחוסר בהירות, בין היתר בכך שבעוד שבסעיף 11 לתצהירו של התובע הוא הצהיר כי הוא סרב לבקשת הנתבעים לביצוע העבודות, בעדותו לפניי הוא הבהיר כי הוא לא הסכים לבניה אך לא אמר לנתבעים דבר [ר' עמוד 5 שורות 21-26 לפרוטוקול מיום 13.2.14].
82. משמצאתי כי יש להעדיף את גרסת הנתבעת שלפיה הוענקה לה הסכמת התובעים בעל-פה, ונוכח ההלכה הפסוקה המובאת לעיל שלפיה גם הסכמה בעל-פה - הסכמה היא, הרי שדינה של התביעה להידחות ולו רק מפאת העובדה שהתובעים עצמם הסכימו לבנייה ואין הם רשאים לחזור בהם מהסכמתם.
83. עוד יוסף, ואף זאת בבחינת למעלה מהדרוש, כי ניתן לראות בנתבעים כמי שקיבלו את הסכמת התובעים עצמם גם מכח הוראות סעיף 71(ג) לחוק, הקובע כי "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין". כפי שהוכח במסגרת עדותו של מר גיל, התובעים עצמם ביצעו הרחבה בדירתם בשטח של כ- 20 מ"ר [ר' עמוד 3 שורות 39-40 לפרוטוקול מיום 13.2.14], וממילא לאור הוראה זו יש לראותם כמי שהסכימו להרחבה שביצעו הנתבעים. ודוק: אמנם, בסופו של דבר בפסק דין שניתן כנגד התובעים נקבע כי עליהם להרוס את תוספות הבנייה שבנו, ואולם התובעים לא חלקו על כי בעת הגשת התביעה על ידם, ואף במהלך ניהולה, דירתם שלהם כללה את ההרחבה. בנסיבות אלו, ולאור הוראות סעיף 71(ג) לחוק הנ"ל, ומבלי שיש בכך לקבוע



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום מקרקעין**  
**ירושלים**

מסמרות בעניין פרשנותו של סעיף זה, סבורני כי ניתן אף לראות בתובעים כמי שמנועים היו מלהתנגד להרחבה שבוצעה במחסן הנתבעים, בשל ההרחבה שהיתה קיימת בדירתם.

84. למען שלמות הנושא ומבלי שיש בכך ללמד על מקרים אחרים אוסיף, כי מדובר בנסיבות מיוחדות שבהן גם אם לא היו התובעים מסכימים מפורשות (בעל-פה) להרחבה, היה מקום לראות בהם כמי שהעניקו לנתבעים רישיון במקרקעין, וזאת מכח העובדה שהם ידעו בזמן אמת כי הנתבעים מרחיבים את המחסן על שטח הרכוש המשותף, ובחרו לשתוק במשך שנים. נ"י למשל הודאת התובע בסיום תשובתו בעמוד 4 שורות 42-45 לפרוטוקול מיום 13.2.14, כן ר' עדות התובע בעמוד 5 שורות 6-26 לפרוטוקול מיום 13.2.14.

85. אמנם, רישיון שכזה הוא רישיון בר חזרה ובאופן עקרוני נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה, עם זאת במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מההסכמה, ושבהם קיימת הסתמכות של בעלי הרישיון על ההסכמה, ואף ייגרם להם נזק רב בביטול הרישיון, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם.

86. בנדון דנן, בהתחשב במהות ההרחבה והיקפה, ונוכח שתיקת התובעים לאורך שנים ופעולותיהם שלהם במהלך כל אותן שנים בהן שתקו, ולאור הנזק שייגרם לנתבעים, סבורני כי יש לראות בתובעים כמי שמנועים לעת הזו מלדרוש מהנתבעים להרוס את התוספת למחסן. [לעניין מתן רישיון במקרקעין ר' ע"א 32/77 טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210; ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח' (פורסם בנבו, 7.8.07), ת"א (מחוזי - ת"א) 2816/03 צפורה קונצ'יצקי נ' דליה שפלן (פורסם בנבו, 3.4.06); כן ר' ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321; ר' גם נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24, 57; וראה גם מ. דויטש, קניין כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414].

87. הנה כי כן דינה של התביעה להידחות, ולו מאחר שהוכח כי יש לראות בתובעים כמי שנתנו הסכמתם להרחבת המחסן על ידי הנתבעים, בין אם באופן מפורש (בעל-פה), ובין בהתאם לחזקה הקבועה בסעיף 71ב(ג) לחוק, או למצער מכח הסכמה מכללא.

## **1. תום ליבם של התובעים**

88. בסיום הדברים אבקש גם לציין, כי קשה להתעלם מחוסר תום הלב שמאפיין את פעולת התובעים. כפי שהתברר במהלך שמיעת הראיות, פעולותיהם של התובעים כנגד הנתבעים ודרישותיהם כי יהרסו את ההרחבה הצנועה שביצעו במחסן, נבעו מהתרעמותם על כי



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
ירושלים

הנתבעים לא הסכימו להכשרת עבירות בניה שביצעו התובעים שכללו הרחבות בהיקף של עשרות מ"ר [ר' תשובות התובע בחקירתו בעמוד 4 שורות 42-45 לפרוטוקול מיום 13.2.14].

89. בכל הכבוד, ההרחבה שביצעו הנתבעים במחסן אינה דומה כלל ועיקר לתוספות הבניה שביקשו התובעים להכשיר, ומן הראוי היה כי התובעים היו מפנימים זאת ולא פועלים כפי שפעלו [לעניין דרישת תום הלב ר' והשווה גם לפסק הדין בע"א 8661/10 יוסף נעמה נ' תמר טורקיה (פורסם בנבו, 19.2.12)].

2. סוף דבר:

90. התביעה נדחית, בכפוף להצהרת הנתבעים כי עליהם להתאים את גודל המחסן בהתאם להחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה. על הנתבעים לבצע את ההתאמות הדרושות בתוך 60 ימים.

91. נוכח דחיית התביעה, ובהתחשב בעובדה כי הנתבעים הבהירו לאורך ההליך כי בכוונתם לפעול בהתאם להחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה [ר' הודעת ב"כ התובעים בתום הדיון שנערך ביום 18.2.14], אין מנוס מחיוב התובעים בהוצאות. יחד עם זאת מאחר שאף הנתבעים הודו כי עליהם לסלק ידם מחלק מהשטח ומאחר שאין ספק כי עד היום טרם בוצע הדבר על ידם, הגעתי למסקנה כי יש לפסוק את ההוצאות על הצד הנמוך. התובעים ישלמו על כן לנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בלבד.

ניתן היום, י"ט כסלו תשע"ה, 11 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים, וישלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הינזלר

מפקח בכיר על רישום המקרקעין